



Tentamen 25 Juni 2018, antwoorden

Belastingrecht 3 (Nyenrode Business Universiteit)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Opgave 1 (20 punten)

- 4p a. Een vaste bedrijfsinrichting met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend (2p). De plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of installatiewerkzaamheden is slechts dan een vaste inrichting indien de duur ervan twaalf maanden overschrijdt (2p) (art. 15f, lid 1, Wet Vpb 1969).
- 4p b. Bij de keuze voor een vaste inrichting heeft Braun GmbH een eigen vestiging, die als vaste inrichting heeft te gelden; hierdoor wordt Braun GmbH buitenlands belastingplichtige in Nederland (art. 3 jo. art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969) omdat zij binnenlands inkomen geniet (2p). Bij de keuze voor een dochtervennootschap wordt de dochtervennootschap zelf binnenlands belastingplichtige (art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p).
- 2p c. Braun GmbH wordt binnenlands belastingplichtig (art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 2p d. Dubbele belastingheffing ontstaat door het overlappen van de heffingsbeginselen van verschillende landen:
- Een verschillende uitleg wordt gegeven aan het begrip woonplaats of vestigingsplaats (1p);
 - Het woonplaats- of vestigingsplaatsbeginsel overlapt met het bronstaatsbeginsel (1p);
 - Het woonplaats- of vestigingsplaatsbeginsel overlapt met het nationaliteitsbeginsel (1p).
- (maximaal 2 punten)
- 4p e. Moeder-dochter-richtlijn, Fusierichtlijn, Interest- & Royaltyrichtlijn (2p per richtlijn met max. van 4p).
- 4p f. 1) Op grond van artikel 13, lid 16, Wet Vpb 1969 (aflopende deelneming) geldt de deelnemingsvrijstelling voor zo'n belang nog gedurende een periode van drie jaar nadat niet meer aan de 5% eis wordt voldaan. (Vereist is dat de belastingplichtige dit belang al meer dan een jaar had en dat hij daarvoor in die tijd onafgebroken in aanmerking kwam voor de vrijstelling) (2p).
- 2) Op grond van de meetrekregeling kunnen kleine belangen toch onder de vrijstelling vallen, zie artikel 13, lid 5, Wet Vpb 1969 (aandeelhouder in een vennootschap terwijl deze vennootschap met de belastingplichtige verbonden is in de zin van art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969) (2p).

Opgave 2 (12 punten)

- 5p a. Apart Holding BV:
- | | |
|---|--|
| Pand | € 500.000 |
| Aan dividend deelneming Apart Casual BV | € 500.000 = deelnemingsvrijstelling (1p) |
- Apart Casual BV:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Dividend (winstreserve) | € 500.000 |
| Aan (gemiste) verkoopopbrengst | € 500.000 |
- (2 punten per volledig juiste journaalpost)
- 7p b. Apart Holding BV:
- | | |
|---|---|
| Deelneming Apart Casual BV | € 25.000 |
| Aan dividend deelneming Apart Chique BV | € 25.000 = deelnemingsvrijstelling (1p) |
- Apart Casual BV:
- | | |
|------------------------|----------|
| Huurkosten | € 25.000 |
| Aan informeel kapitaal | € 25.000 |
- Apart Chique BV:
- | | |
|-----------------------------|----------|
| Dividend (winstreserve) | € 25.000 |
| Aan (gemiste) huuropbrengst | € 25.000 |
- (2 punten per volledig juiste journaalpost)

Opgave 3 (20 punten)

- 2p a. Neen, de dividenduitkering is voor A BV niet aftrekbaar (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 2p b. Neen, de dividenduitkering valt bij M BV onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969).
- 3p c. Ja, de schuld functioneert niet als eigen vermogen (vormt geen deelnemerschapslening) (art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969) (en bovendien wordt de renteaftrek niet beperkt via art. 10a, art. 10b, art. 13l of art. 15ad Wet Vpb 1969).
- 2p d. Ja, zolang de schuld bij A BV niet als eigen vermogen functioneert (geen deelnemerschapslening vormt) is de door M BV ontvangen rente belast (art. 13, lid 4, onderdeel b, juncto art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969).
- 2p e. Neen, de financieringskosten zijn aftrekbaar, het betreft een externe lening bij de bank en betreffen geen aan- en verkoopkosten ex art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969.
- 2p f. Neen, de door M BV ontvangen rente valt onder de deelnemingsvrijstelling en is onbelast omdat de schuld bij A BV functioneert als eigen vermogen (wel een deelnemerschapslening vormt) (art. 13, lid 4, onderdeel b, juncto art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969).
- 4p g. Neen, omdat sprake is van gelieerdheid (1p), de lening geen vaste looptijd heeft (1p) en de rente meer dan 30% naar beneden afwijkt van de zakelijke rente (1p) (art. 10b Wet Vpb 1969) is de zakelijke rente niet aftrekbaar (1p).
- 3p h. Ja, (ondanks het feit dat de lening nu een looptijd heeft van meer dan 10 jaar) omdat de rente niet meer dan 30% naar beneden afwijkt van de zakelijke rente (2p) is de zakelijke rente wel aftrekbaar (1p).

Opgave 4 (18 punten)

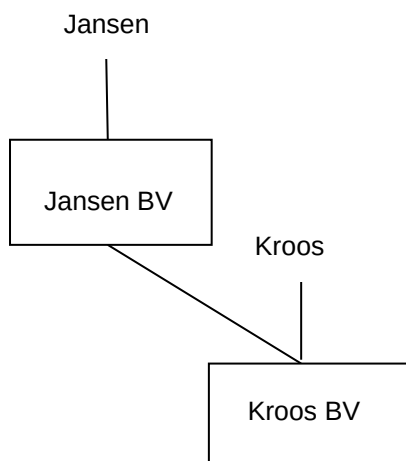
- 6p a. Neen, (omdat het verbonden lichaam Holiday Holding Inc. geld uitleent aan Dutch Finance BV, welke lening direct verband houdt met een terugbetaling van kapitaal van verbonden lichaam Dutch Finance BV aan Holiday Holding Inc.) bij Dutch Finance BV zijn de rentekosten niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (3p). Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p) of compenserende heffing bij Holiday Holding Inc. (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p).
- 4p b. Ja. Holiday Holding Inc. en Dutch Finance zijn gelieerde vennootschappen (art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p). In de administratie dienen daarom gegevens te worden opgenomen waaruit blijkt op welke wijze de leningsvoorwaarden tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt of er sprake is van voorwaarden die onafhankelijke partijen ook zo overeengekomen zouden zijn (art. 8b, lid 3, Wet Vpb 1969) (3p).
- 6p c. Neen, er is sprake van verwerving van aandelen met geleend geld van een verbonden lichaam, de rentekosten zijn niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (3p). Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p) of compenserende heffing bij Holiday Holding Inc. (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p).
- 2p d. Neen, er is door het nog te verrekenen verlies nog steeds geen sprake van compenserende heffing (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969).

Opgave 5 (20 punten)

- 4p a. Ja, Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV kunnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen op grond van art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969 (2p) en art. 15, lid 4, onderdeel a t/m f, Wet Vpb 1969 (2p).
- 2p b. Stevens Rijwielfabriek BV en Stevens Spuiterij BV mogen kiezen wie van hun beide als moedermaatschappij wordt aangemerkt in de fiscale eenheid (art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969).
- 4p c. Er is dan geen fiscale eenheid mogelijk omdat de moedermaatschappij niet ten minste 95% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in de dochtermaatschappij bezit (art. 15, lid 1, Wet Vpb 1969).
- 4p d. De vordering en de bijbehorende schuld worden gewaardeerd zoals de schuldeiser Stevens Rijwielfabriek BV deze waardeert (art. 15ab, lid 6, Wet Vpb 1969) (2p). Dit betekent in het jaar 2016 een winst voor schuldenaar Stevens Spuiterij BV van € 150.000 (2p).
- 2p e. Geen fiscale gevolgen omdat het een transactie is binnen fiscale eenheid.
- 4p f. Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar. De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 300.000 in de winst van de fiscale eenheid valt (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken (2p).

Opgave 6 (10 punten)

- 6p. a. Structuurschema na bedrijfsfusie art. 14 Wet Vpb 1969:



- 4p. b. Ingeval is voldaan aan de cumulatieve vereisten van art. 14, lid 1, Wet Vpb 1969 hoeft geen verzoek te worden ingediend voor de bedrijfsfusie (2p). Indien niet is voldaan aan een van voornoemde vereisten kan op verzoek een bedrijfsfusie worden aangevraagd (art. 14, lid 2, Wet Vpb 1969) onder door de inspecteur te stellen nadere voorwaarden (2p).

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2018.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.